

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

สำเนา



29 ส.ค. 2548
(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๖/๒๕๔๕
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓ /๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘

ระหว่าง { นายเอกวิทย์ พูลสมบัติ ผู้ฟ้องคดี
กรรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑
กรรมบัญชีกลาง ที่ ๒
กระทรวงการคลัง ที่ ๓ } ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา
ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๕๘/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๙๘๐/๒๕๔๕ ของศาลปกครองชั้นต้น
(ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง
และควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง และอาคารเก็บ



/เครื่องจักรกล...

เครื่องจักรกลจำนวน ๑ หลัง ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ระหว่างผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเค แทรคเตอร์และก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญาดังกล่าวไม่ได้ระบุให้ทำการก่อสร้างโดยดอกเส้าเข็ม ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๒/๑๔๖๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท ชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด กรณีทำให้ราชการต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นสูงกว่าความเป็นจริง โดยมีค่าใช้จ่ายตามราคาประมาณการของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๔/๒๗๒๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ คือ การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ หลังละ ๔๑๐,๐๐๐ บาท (ไม่ดอกเส้าเข็ม) และการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล ตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ เป็นเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท (ดอกเส้าเข็ม)

แต่เนื่องจากผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ แจ้งความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแบบแปลนก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ดังนั้น จึงมีการดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามแบบแปลนใหม่เลขที่ ๒๐๐๘/๑-๕ และ ๒๐๐๘ (พิเศษ) โดยมีราคาประมาณการ ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งจะทำให้ราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาเป็นเงินประมาณ ๒,๓๐๘,๐๐๐ บาท สูงกว่าราคาที่ตกลงทำสัญญา (๒,๓๐๘,๐๐๐ ลบด้วย ๑,๙๕๔,๐๐๐) เท่ากับ ๓๕๔,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ราชการได้คำนวณเพิ่มขึ้นกว่าที่กำหนดตามสัญญาไม่ถือเป็นกรณีที่ทางราชการต้องเสียหายแต่อย่างใด การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการก่อสร้างตามสัญญานี้ จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยเฉพาะการที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท จากการก่อสร้างดังกล่าว จึงเป็นการสั่งการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามคำสั่งผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสอบสวนหรือโต้แย้งแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๒/๑๔๖๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินแก่ทางราชการจำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท



/ผู้ผูกฟอง...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ณ ศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๒ หลัง ราคาหลังละ ๔๗๓,๐๐๐ บาท (ราคาที่ดอกเสาเข็ม) เป็นเงิน ๙๔๖,๐๐๐ บาท แต่ก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะต้องมีการทดสอบคุณภาพดินว่าสามารถรับน้ำหนักได้เกิน ๘ ตันต่อตารางเมตรหรือไม่เสียก่อน ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๓๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการปรับเปลี่ยนประมาณการค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ รวม ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๘ ปรับเปลี่ยนเป็นเงิน ๔๖๓,๗๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างที่ต้องดอกเสาเข็ม และปรับเปลี่ยนเป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างที่ไม่ดอกเสาเข็ม ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ ปรับเปลี่ยนเป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างที่ต้องดอกเสาเข็ม และปรับเปลี่ยนเป็นเงิน ๕๗๒,๕๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างที่ไม่ดอกเสาเข็ม และครั้งที่สาม เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ ปรับเปลี่ยนเป็นเงิน ๗๕๔,๐๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างที่ต้องดอกเสาเข็ม และปรับเปลี่ยนเป็นเงิน ๖๗๔,๐๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างที่ไม่ดอกเสาเข็ม ดังนั้น การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ของศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงใช้ราคา ๖๕๔,๐๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างที่ต้องดอกเสาเข็ม เป็นประมาณการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖

ก่อนดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะในการทดสอบหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดินและศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ส่งรายงานผลการเจาะสำรวจและทดสอบดินให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ต่อมา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐ กองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งผลการทดสอบหาความสามารถการรับน้ำหนักของดินซึ่งตามผลการวิเคราะห์สรุปไว้ในข้อ ๙.๓ ว่า “ดอกเสาเข็ม”

ศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๙๔๖,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน



/๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท...

๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท ศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ ดำเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกระทั่งได้หาผู้รับจ้างจำกัด
เอ็มเค แทรคเตอร์และก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง และได้ทำสัญญาตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยมีได้รอผลการวิเคราะห์การรับน้ำหนักของดินจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผลการวิเคราะห์ดินแจ้งเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐) ต่อมา เมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ ก่อสร้างอาคารเก็บ
เครื่องจักรกลตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ (พิเศษ) แต่เนื่องจากศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ ได้ทำ
สัญญาจ้างกับหาผู้รับจ้างจำกัด เอ็มเค แทรคเตอร์และก่อสร้าง แล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๔๐ จึงได้ขอให้ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ (พิเศษ) แทนการก่อสร้าง
ตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๔๐ ถึงหัวหน้าศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ แจ้งว่า ราคาค่าก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล
ตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ (พิเศษ) สูงกว่าราคาค่าก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล
ตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ เดิม คิดเป็นเงิน ๑๐๘,๓๙๓ บาท พร้อมทั้งแจ้งว่ายินดีจะก่อสร้าง
ตามแบบใหม่ โดยจะไม่เพิ่มราคาค่าก่อสร้าง แต่จะไม่ตอกเสาเข็มสำหรับการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลังตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ เสนอต่อหัวหน้าศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ให้เหตุผล
สนับสนุนข้อเสนอมของผู้รับจ้างว่า ได้มีการทดสอบความแข็งแรงของดินที่จะรับน้ำหนัก
โดยกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ สามารถรับน้ำหนัก
ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๕๘ ตันต่อตารางเมตร จึงไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็มสำหรับการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ให้รับข้อเสนอมของผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารเก็บ
เครื่องจักรกลตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ (พิเศษ) และยินยอมให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการโดยไม่ต้องตอกเสาเข็มตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐

เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ มีหนังสือถึง
หัวหน้าส่วนราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการ
ศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา และอธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการให้ดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ความว่า การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง
ไม่ได้ตอกเสาเข็มตามสัญญาจ้างที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย



/ผู้ถูกฟ้อง...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๓๖๘/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งตามบันทึกการสอบสวนแสดงว่า ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะต้องเป็นผู้หนึ่งที่ต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารเก็บเครื่องจักรกลด้วย คณะกรรมการสอบสวนได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินใหม่ และขอให้หน่วยงานที่เป็นกลางตรวจสอบคุณภาพของดินในการรับน้ำหนัก เพื่อกำหนดความเสียหายที่แท้จริง อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องรับผิดชอบโดยไม่มีผลเสียหายต่อทางราชการในภายหลัง

การดอกเสาะเข้มสำหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ได้กำหนดไว้ในแบบและสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยสัญญาจ้างดังกล่าวมีข้อกำหนด ดังนี้

ข้อ ๑ “ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง และอาคารเก็บเครื่องจักรกลจำนวน ๑ หลัง... ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

ข้อ ๒ “เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑. แบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เลขที่ ๑๘๔๑ จำนวน ๕ แผ่น
 ๒. แบบสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล เลขที่ ๒๐๐๘ จำนวน ๕ แผ่น
- ฯลฯ”

ข้อ ๔ “ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๒๗,๘๕๑.๗๘ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๖,๒๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างฐานราก คานคอดิน ตั้งเสา คาน คสล. จนถึงคานรับโครงหลังคาของบ้านพักฯ ทั้ง ๒ หลัง และอาคารเก็บเครื่องจักรกลแล้วเสร็จตามแบบ รายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐



/งวดที่ ๒...

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๖,๒๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ทำฝ้าเพดานทั้งหมด วางดงปูพื้นไม้ ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ก่ออิฐฉาบผนังทั้งหมดของบ้านพักฯ ทั้ง ๒ หลัง และอาคารเก็บเครื่องจักรกลแล้วเสร็จตามแบบ รายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๘๑,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘"

สำหรับแบบเลขที่ ๑๘๔๑ เป็นแบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เขียนไว้มีจำนวน ๕ แผ่นใช้ในการก่อสร้าง โดยได้ระบุไว้ในแผ่นที่ ๔ ว่า "ถ้าดินรับน้ำหนักได้เกิน ๘ ตันต่อตารางเมตร ไม่ต้องตอกเสาเข็ม ให้ก่อสร้างฐานรากตามแบบ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเค แทรคเตอร์และก่อสร้าง ผู้รับจ้าง และผู้ฟ้องคดีต่างก็รับว่าตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ต้องมีการตอกเสาเข็มสำหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ทั้ง ๒ หลัง ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเค แทรคเตอร์และก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ และบันทึกของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ที่เสนอหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓

การอนุมัติให้ผู้รับจ้างดงเงินไม่ต้องตอกเสาเข็มมีผลเสียหายต่อโครงการ คือความเสียหายที่คำนวณได้โดยเอาราคาประมาณการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ ราคาประมาณการตอกเสาเข็ม หลังละ ๖๕๔,๐๐๐ บาท หักด้วยราคาประมาณการที่ไม่ตอกเสาเข็ม หลังละ ๕๗๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นค่าเสาเข็ม หลังละ ๘๑,๕๐๐ บาท (๖๕๔,๐๐๐ ลบด้วย ๕๗๒,๕๐๐) รวม ๒ หลังเป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ที่ตอกเสาเข็มหลังละ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประมาณการไว้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงคำนวณความเสียหายลดลงตามอัตราส่วน เท่ากับ ๑๖๓,๐๐๐ บาท คูณด้วย ๔๗๓,๐๐๐ บาทหารด้วย ๖๕๔,๐๐๐ บาท จึงเหลือความเสียหายที่ได้ลดลงตามสัดส่วนกับงบประมาณที่ได้รับ



/เท่ากับ...

เท่ากับ ๑๑๗,๘๘๘.๓๘ บาท และได้แบ่งส่วนรับผิดชอบออกเป็น ๕ ส่วนด้วยกัน ตามความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนี้

๑. นายโกศล ทิพย์อาสน์ นายช่างโยธา ๗ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง และเป็นผู้อนุมัติให้ผู้รับจ้างไม่ต้องดอกเสาเข็ม รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ๒ ใน ๕ ส่วน ของเงินค่าเสียหายจำนวน ๑๑๗,๘๘๘.๓๘ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๑๕๕.๓๕ บาท

๒. ผู้ฟ้องคดี ช่างเขียนแบบ ๓ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง และเป็นผู้เสนอความเห็นให้นายโกศลอนุมัติให้ผู้รับจ้างไม่ต้องดอกเสาเข็ม รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ๒ ใน ๕ ส่วน ของเงินค่าเสียหายจำนวน ๑๑๗,๘๘๘.๓๗ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๑๕๕.๓๕ บาท

๓. นายอนันต์ โภคนิภา นายช่างเครื่องกล ๖ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ๑ ใน ๕ ส่วนของเงินค่าเสียหาย จำนวน ๑๑๗,๘๘๘.๓๘ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๗๗.๖๘ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ของค่าของงานที่เพิ่มขึ้น จึงได้หักประโยชน์ที่ทางราชการได้รับทดแทนให้แก่ผู้ต้องรับผิดชอบ โดยคำนวณจำนวนเงินที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเกินไป โดยนำราคาประมาณการดอกเสาเข็ม หลังละ ๖๕๔,๐๐๐ บาท ลบด้วยราคาประมาณการที่ไม่ดอกเสาเข็มหลังละ ๕๗๒,๕๐๐ บาท เท่ากับ ๘๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ หลัง รวมเป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐ บาท และเนื่องจากผู้รับจ้างยินยอมที่จะก่อสร้างโรงเก็บเครื่องจักรกลตามแบบใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ลงนามในสัญญาแล้ว โดยผู้รับจ้างไม่คิดราคาค่าของงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐๘,๓๙๓ บาท ดังนั้น เมื่อนำประโยชน์ที่ทางราชการได้รับจำนวน ๑๐๘,๓๙๓ บาท หักออกจากความเสียหายเบื้องต้นจำนวน ๑๖๓,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นความเสียหายเบื้องต้นที่ทางราชการได้รับ ๕๔,๖๐๗ บาท โดยความเสียหายจำนวนนี้ได้รับจากราคาการประมาณการ ซึ่งมีการปรับลดราคาดังกล่าวลงตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้ว กล่าวคือ คำนวณจากจำนวนความเสียหาย ๕๔,๖๐๗ บาท คูณด้วยราคาค่าก่อสร้างที่ดอกเสาเข็มที่สำนักงบประมาณอนุมัติ หลังละ ๔๗๓,๐๐๐ บาท หาดด้วยราคาค่าก่อสร้างที่ช่างได้คำนวณประมาณการ



/ที่ดอก...

ที่ดอกเสาชะแหม่มจำนวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท จะได้จำนวนความเสียหายลดตามอัตราส่วนเท่ากับ ๓๙,๔๔๔ บาท จึงได้กำหนดความเสียหายลดลงให้ตามส่วนเป็นเงินจำนวน ๓๙,๔๔๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเงินจากนายโกศลจำนวน ๒ ใน ๕ ส่วน เป็นเงิน ๑๕,๗๗๖ บาท นายอนันต์จำนวน ๑ ใน ๕ ส่วน เป็นเงิน ๗,๘๘๘ บาท และผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ ใน ๕ ส่วน เป็นเงิน ๑๕,๗๗๖ บาท โดยนายโกศลและนายอนันต์ได้นำเงินมาชดใช้ความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ข้อ ๒ กำหนดว่า “เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้อ ๒.๑ แบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เลขที่ ๑๘๔๑ จำนวน ๕ แผ่น” ซึ่งในแผ่นที่ ๔ ในแบบนั้นได้กำหนดไว้ในหมายเหตุว่า ถ้าดินรับน้ำหนักได้เกิน ๘ ดันต่อตารางเมตร ไม่ต้องดอกเสาชะแหม่ม ให้ก่อสร้างฐานรากตามแบบ ดังนั้น แม้ว่าในแบบจะไม่กำหนดให้ดอกเสาชะแหม่มก็ตาม แต่มีหมายเหตุให้ดอกเสาชะแหม่ม เมื่อปรากฏว่าดินบริเวณดังกล่าวรับน้ำหนักได้ไม่เกิน ๘ ดันต่อตารางเมตร การที่อนุมัติให้ผู้รับจ้างงดเว้นไม่ต้องดอกเสาชะแหม่ม มีผลเสียต่อโครงการ กล่าวคือทางราชการต้องจ่ายเงินค่าดอกเสาชะแหม่มและค่าเข็มที่ไม่ได้ดอกให้แก่ผู้รับจ้างไป ซึ่งตามรายการประกอบการก่อสร้างที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๖.๔ ขั้นที่สาม กำหนดว่า “หากกรมฯ แจ้งให้งดการดอกเสาชะแหม่ม ให้หักเงินค่าดอกเสาชะแหม่มและค่าเข็มทั้งหมดจากผู้รับจ้าง ในงานงวดที่ ๑ โดยคิดค่าดอกและค่าเข็มตามราคามาตรฐานของกรมฯ” และข้อ ๖.๔.๓.๔ กำหนดว่า “สถานที่ก่อสร้างใดเป็นดินแข็ง และปรากฏชัดแจ้งว่าไม่ต้องดอกเข็ม ผู้รับจ้างให้วิศวกรที่รับราชการตรวจสอบสภาพดินด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด โดยการทดลอง พร้อมกับออกหนังสือรับรองและแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้” สำหรับที่ราชการได้คำนวณเพิ่มขึ้นกว่าที่กำหนดในสัญญาในวงเงินเดียวกันนั้น ทางราชการได้พิจารณาถึงประโยชน์ของค่างานที่เพิ่มขึ้น จึงได้หักประโยชน์ที่ทางราชการได้รับ โดยนำค่าเข็มและค่าดอกเสาชะแหม่มตามสัญญาจ้างหักจากค่าก่อสร้างอาคารเครื่องจักรกลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ทำให้ราชการต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญาสูงกว่าความเป็นจริงคิดเป็นเงิน ๓๙,๔๔๐ บาท จึงให้บุคคลต่อไปนี้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามความร้ายแรงในผลละเมิดแห่งตนดังนี้



/๑. นายโกศล...

๑. นายโกศล ทิพย์อาสน์ นายช่างโยธา ๗ ปรชชานกรรรมการตรวจการจ้าง
ขณะรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ ได้อนุมัติให้ผู้รับจ้างงดดอกเสาเข็มและให้ก่อสร้าง
อาคารเก็บเครื่องจักรกลตามรายการและรูปแบบที่แก้ไขเพิ่มเติมแทน และได้ตรวจรับมอผลงาน
จากผู้รับจ้างในงวดที่ ๑ โดยไม่ต้องดอกลงเสาเข็ม ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ราชการได้รับความเสียหาย นายโกศลจึงต้องรับผิดชอบใช้
ค่าเสียหาย ๒ ใน ๕ ส่วน คิดเป็นเงิน ๑๕,๗๗๖ บาท

๒. ผู้ฟ้องคดี ช่างเขียนแบบ ๓ เป็นผู้ควบคุมงาน กรรรมการตรวจการจ้าง
และเป็นผู้ทดสอบดิน แต่กลับเสนอความเห็นให้นายโกศลอนุมัติให้ผู้รับจ้างไม่ต้องดอกลงเสาเข็ม
เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ทางราชการได้รับความ
เสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ๒ ใน ๕ ส่วน คิดเป็นเงิน ๑๕,๗๗๖ บาท

๓. นายอนันต์ โภคินภา นายช่างเครื่องกล ๖ กรรรมการตรวจการจ้าง
เป็นผู้ชี้จุดในการก่อสร้าง ในขณะที่ทดสอบดินได้ตรวจรับมอผลงานจากผู้รับจ้างในงวดที่ ๑
โดยไม่ได้ดอกลงเสาเข็ม เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ราชการได้รับความ
เสียหาย นายอนันต์จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ๑ ใน ๕ ส่วน คิดเป็นเงิน ๗,๘๘๘ บาท

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านค่าให้การว่า เหตุที่มีความเห็นให้ทำการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง เลขที่ ๑๘๔๑ ไม่ต้องดอกลงเสาเข็ม
ตามรายงานผลการเจาะสำรวจและทดสอบดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น เนื่องจากในขณะที่มี
ความเห็นยังไม่ปรากฏรายงานผลการเจาะสำรวจดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงาน
มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร จึงทำการ
ตรวจสอบในข้อเสนอของผู้รับจ้างว่าขัดต่อรูปแบบสัญญาที่ได้ตกลงทำกันไว้ และเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการหรือไม่ ดังนี้

๑. พิจารณาจากสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
ในสัญญาระบุให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง
เลขที่ ๑๘๔๑ และอาคารเก็บเครื่องจักรกล จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘
สัญญาตกลงว่าจ้างเป็นเงิน ๑,๘๕๔,๐๐๐ บาท โดยมีได้ระบุไว้ในสัญญาว่าให้ดอกลงเสาเข็ม

๒. พิจารณาราคาประมาณการตามที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างและแบ่งงวด
ซึ่งตามหนังสือกองช่าง ฝ่ายออกแบบ ถึงผู้อำนวยการกองคลัง ที่ กษ ๑๑๐๔/๒๗๒๘



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ เรื่อง ส่งแบบพร้อมรายการประกอบแบบ รายละเอียดในการ
ขอเงินงวดและประกวดราคาจ้างเหมา ได้ระบุแบบและรายการประกอบแบบเพื่อก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง อาคารเก็บเครื่องจักรกล ๑ หลัง
ที่ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมประมาณการราคาสงปลูกสร้างอาคาร
ดังกล่าว โดยราคาดังประมาณที่ได้รับเป็นเงิน ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท ประมาณการบ้านพัก
จำนวน ๒ หลัง อาคารเก็บเครื่องจักรกล ๑ หลัง เป็นเงิน ๒,๑๙๙,๔๐๐ บาท (ราคาตอกเสาเข็ม)
ประมาณการบ้านพักจำนวน ๒ หลัง อาคารเก็บเครื่องจักรกล ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๘๑๓,๐๐๐ บาท
(ราคาไม่ตอกเสาเข็ม) พร้อมรายละเอียดราคาประมาณการ ดังนี้

อาคารเก็บเครื่องจักรกล แบบเลขที่ ๒๐๐๘ จำนวน ๕ แผ่น ราคาไม่ตอกเสาเข็ม
๘๑๙,๐๐๐ บาท

อาคารเก็บเครื่องจักรกล แบบเลขที่ ๒๐๐๘ จำนวน ๕ แผ่น ราคาตอกเสาเข็ม
๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท

บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ แบบเลขที่ ๑๘๔๑, ๑๗๘๖ จำนวน ๖ แผ่น
ราคาไม่ตอกเสาเข็ม ๔๑๐,๐๐๐ บาท

บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ แบบเลขที่ ๑๘๔๑, ๑๗๘๖ จำนวน ๖ แผ่น
ราคาตอกเสาเข็ม ๔๖๓,๗๐๐ บาท

๓. ข้อมูลผลทดสอบดินปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ปรากฏในภายหลัง ตามรายงาน
ผลการเจาะสำรวจและทดสอบดินปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ระดับความลึก ๑.๕๐ เมตร
มีค่าการรับน้ำหนักของดินโดยปลอดภัย ๕.๐๗ ตันต่อตารางเมตร ผู้ฟ้องคดีได้ทำการ
โต้แย้งผลวิเคราะห์การทดสอบดินดังกล่าว ต่อมา ได้ทราบจากคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงว่า หากมีผลยืนยันว่าการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ มีผลรับรอง
จากหน่วยงานราชการว่าดินสามารถรับน้ำหนักเกินกว่า ๘ ตันต่อตารางเมตร ก็จะได้ข้อยุติ
ตามข้อกล่าวหา จึงขอให้กองวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ทดสอบการรับน้ำหนักของอาคารดังกล่าว ปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักตามแบบก่อสร้าง
ได้เกินกว่า ๘ ตันต่อตารางเมตร และส่งผลให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทราบ
ตามหนังสือศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ที่ กษ ๑๑๐๔ (ศ. ๓)/๖๒๔ ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ ภายหลังจากที่ได้ส่งผลวิเคราะห์ดินของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท



/ไปแล้ว...

ไปแล้ว ทราบว่ากองช่างจะมาทำการทดสอบดินใหม่อีกครั้ง และได้ผลสรุปการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ตามผังบริเวณของศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเลขที่ ๑๘๔๑ สรุปผลการวิเคราะห์ว่าไม่ตอกเสาเข็ม

การงดเว้นไม่ตอกเสาเข็มไม่มีผลเสียต่อโครงการ ราชการได้งานเพิ่มขึ้นจากข้อพิจารณา ดังนี้

๑) สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง และอาคารเก็บเครื่องจักรกลจำนวน ๑ หลัง ผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๕๔,๐๐๐ บาท

๒) ค่าของงานที่ก่อสร้างจริง ตามประมาณการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับตามหนังสือกองช่าง ฝ่ายออกแบบที่ กษ ๑๑๐๔/๒๗๒๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ เรื่อง ส่งแบบพร้อมรายการประกอบแบบ รายละเอียดในการขอเงินงวดและประกวดราคาจ้างเหมา ดังนี้ คือ อาคารเก็บเครื่องจักรกล แบบเลขที่ ๒๐๐๘ จำนวน ๕ แผ่น ราคาตอกเสาเข็ม ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท ประมาณการค่างานที่สูงขึ้นของผู้รับจ้างตามแบบ ๒๐๐๘ (พิเศษ) ที่เพิ่มเติม ๑๐๘,๓๙๓ บาท และอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ แบบเลขที่ ๑๘๔๑, ๑๗๘๖ ที่ให้ทำการก่อสร้างโดยไม่ตอกเสาเข็ม ราคาประมาณการหลังละ ๔๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ หลัง ๘๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าของงานก่อสร้างที่ได้รับ ๒,๐๓๘,๓๙๓ บาท

๓) เปรียบเทียบบงเงินที่ได้ทำสัญญาจ้าง ๑,๘๕๔,๐๐๐ บาท ค่าของงานก่อสร้างรวมรายการที่เพิ่มเติม ๒,๐๓๘,๓๙๓ บาท ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ๘๔,๓๙๓ บาท

แบบรายการที่เพิ่มเติมเลขที่ ๒๐๐๘ (พิเศษ) ได้มาภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่องงานก่อสร้างบ้านพักฯ และโรงเก็บเครื่องจักรกล ถึงหัวหน้าศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ แจ้งเรื่องที่ยกข้ออ้างได้ทบทวนแบบก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลที่จะก่อสร้าง โดยเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแบบแปลนใหม่เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงร่วมปรึกษาร่วมกับผู้รับจ้างในกรณีดังกล่าว เพราะการแก้ไขเพิ่มเติมตามแบบที่ใหม่ใหม่นั้น เป็นรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาจ้างที่ได้ทำไปแล้ว ซึ่งเกินอำนาจในการสั่งการให้ผู้รับจ้าง



/ทำตามแบบ...

ทำตามแบบใหม่ที่เพิ่มเติมได้ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาและ
กระทำการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก จึงเสนอให้ผู้รับจ้างยอมรับ
ทำงานอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามแบบที่ได้แก้ไขใหม่ให้ผู้รับจ้างนำไปพิจารณา
ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบยินยอมทำการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามแบบ
ที่เพิ่มเติม และได้ทำประมาณการค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คิดเป็นเงิน
๑๐๘,๓๙๓ บาท โดยเสนอของดดอกเสาเข็มการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖
จำนวน ๒ หลัง และยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิมที่ได้ทำไว้โดยไม่ขอเพิ่ม
ค่าจ้างการก่อสร้างในส่วนที่เพิ่มเติม ซึ่งได้มีการสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
แบบอาคารเก็บเครื่องจักรกล แบบเลขที่ ๒๐๐๘/๑-๕ และ ๒๐๐๘ (พิเศษ) รายละเอียด
ดอกเสาเข็มคิดเป็นเงินประมาณ ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง
ครั้งที่ ๘/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ และเอกสารประกอบ อ้างถึงรายการประกอบ
แบบก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๖.๔ ขั้นที่ ๓ และข้อ ๖.๔.๓.๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายการประกอบแบบของฝ่ายออกแบบ กองช่าง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นเอกสาร
คู่มือใช้อ้างอิงในการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งกับผู้รับจ้าง และใช้เป็นส่วนประกอบในการอธิบายให้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้างหากเกิดข้อสงสัย ซึ่งเนื้อหาในแบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
ระดับ ๕-๖ ตามแบบเลขที่ ๑๘๔๑ และเลขที่ ๑๗๘๖ จำนวน ๖ แผ่นนั้น เป็นรายการเฉพาะ
ที่ต้องทำการก่อสร้างตามแบบนั้นๆ โดยเนื้อหาของรายการประกอบแบบทั่วไป ข้อ ๖.๔
การดอกลิ่ม เป็นข้อกำหนดวิธีการที่ใช้สำหรับแบบอาคารที่ต้องทำการดอกลิ่ม มีใช้เป็น
การระบุให้แบบบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๑๘๔๑ และเลขที่ ๑๗๘๖ ให้ทำการดอกลิ่ม
ส่วนในเนื้อหาของรายการประกอบแบบทั่วไป ข้อ ๖.๔.๓ สภาพของดิน ได้พิจารณาตาม
ข้อกำหนดนี้ตามเอกสารผลการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นที่ยุติแล้ว
ตามผลการทดสอบดินภายในศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ว่า สภาพของดิน
รับน้ำหนักได้เกินกว่า ๑๐ ตันต่อตารางเมตร เพราะฉะนั้น การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
ตามแบบเลขที่ ๑๘๔๑ และเลขที่ ๑๗๘๖ กำหนดไว้ถ้าดินสามารถรับน้ำหนักได้เกินกว่า
๘ ตันต่อตารางเมตร ไม่ต้องดอกลิ่ม นั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ



/ตามข้อ...

ตามข้อ ๖.๔.๓.๑ ข้อ ๖.๔.๓.๒ และข้อ ๖.๔.๓.๓ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนี้กำหนดไว้เพื่อใช้ดำเนินการเพื่อหักค่าเสาเข็มดินจากผู้รับจ้างจากค่างานในงวดที่ ๑ ในกรณีที่สัญญาระบุว่าบ้านพักข้าราชการฯ ทั้งสองหลังต้องทำการตอกเสาเข็ม

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จำนวนค่าจ้าง ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท และค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ในราคาหลังละ ๔๗๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๔๖,๐๐๐ บาท เพราะราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ไม่ตอกเสาเข็ม หลังละ ๔๕๕,๐๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่าตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ค่าจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เป็นค่าจ้างที่จะต้องมีการตอกเสาเข็ม ประกอบกับสัญญาจ้าง ข้อ ๒ กำหนดว่า “เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๑. แบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เลขที่ ๑๘๔๑ จำนวน ๕ แผ่น” และรายละเอียดในแบบเลขที่ ๑๘๔๑ ของแบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ อันเป็นแบบมาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดไว้และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญามีจำนวน ๕ แผ่น ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ โดยได้ระบุไว้ในแผ่นที่ ๔ ว่า “ถ้าดินรับน้ำหนักได้เกิน ๘ ตันต่อตารางเมตร ไม่ต้องตอกเสาเข็มให้ก่อสร้างฐานรากตามแบบ” และตามข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งผู้รับจ้างและผู้ฟ้องคดีต่างก็รับว่าตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ต้องมีการตอกเสาเข็มสำหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ และบันทึกเสนอหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ของผู้ฟ้องคดี

ราคาประมาณการก่อสร้างเป็นการคำนวณของช่างเพื่อเป็นแนวทางในการขอตั้งงบประมาณ แต่เมื่อสำนักงานงบประมาณอนุมัติงบประมาณ ย่อมเป็นยุติว่าการก่อสร้างต่างๆ ควรจะเป็นราคาที่อนุมัติ เว้นแต่เมื่อดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่าราคาก่อสร้างที่สืบได้ในท้องที่สูงกว่าราคาก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ กรณีพิพาทนี้ ย่อมเป็นยุติ เมื่อศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเค แทรคเตอร์ และก่อสร้าง จำนวน ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท เป็นราคาค่าจ้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท และค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖



/จำนวน...

จำนวน ๒ หลัง ในราคาหลังละ ๔๗๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๔๖,๐๐๐ บาท แม้ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล แต่ผู้รับจ้างยังคงลงยินยอมก่อสร้าง ตามแบบใหม่และปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐๘,๓๙๓ บาท โดยมีเงื่อนไขขอรับการดอกละเพิ่ม ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบค่าเสาเข็ม ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอให้ดอกละจำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐ บาท กับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๑๐๘,๓๙๓ บาท ย่อมเห็นได้ว่าทางราชการเสียประโยชน์เป็นจำนวน (๑๖๓,๐๐๐ ลบด้วย ๑๐๘,๓๙๓) ๕๔,๖๐๗ บาท

ผลการทดสอบดินในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามรายงานผลการเจาะสำรวจและ ทดสอบดินที่มีค่ารับน้ำหนักของดินเพียง ๕.๐๗ ตันต่อตารางเมตร เป็นผลการทดสอบที่ ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่าไม่สามารถยอมรับได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ ช่างจากส่วนกลางไปควบคุมการขุดเจาะ และได้ผลการทดสอบดินครั้งที่สองออกมาว่าดิน สามารถรับน้ำหนักได้เกิน ๘ ตันต่อตารางเมตร จึงเป็นผลดีต่อผู้ฟ้องคดีโดยไม่ต้อง รับผิดชอบความเสียหายที่คำนวณจากการรื้อถอนบ้านพักทั้งหมด คงให้ร่วมรับผิดชอบ ค่าเสาเข็มที่ผู้ฟ้องคดีเสนอให้ดอกละตามที่กล่าวมาแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การเพิ่มเติมว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การแก้ไขแบบและรายการก่อสร้าง ตามสัญญา ถึงหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ แจ้งว่า "การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินในการดำเนินการ ค่าก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ประมาณ ๑๐๘,๓๙๓ บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเค แทรคเตอร์ และก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ว่าจ้างเสนอเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ได้ เพราะการเสนอเงื่อนไขให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกเป็น การเพิ่มผลร้ายให้แก่ผู้รับจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น ให้แก่ผู้รับจ้างอีกจำนวนเงิน ๑๐๘,๓๙๓ บาท หรือผู้ว่าจ้างจะลดจำนวนการก่อสร้าง (งดการดอกละเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง) ให้กับผู้รับจ้าง คิดเป็นเงินประมาณ ๘๑,๖๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) แม้เงินค่าดอกละเสาเข็ม บ้านพักข้าราชการจำนวน ๒ หลัง จะเป็นจำนวนน้อยกว่าเงินค่าก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างให้



/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นก็ตาม ผู้รับจ้างยินยอมจะไม่ขอรับเงินส่วนที่เพิ่มแต่อย่างใด-ผู้รับจ้างยินดีที่จะได้ทำประโยชน์ให้แก่ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

อนึ่ง การก่อสร้างบ้านพักในบริเวณใกล้เคียงที่ดินศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ผู้รับจ้างได้เคยทำการก่อสร้างไปแล้วหลายแห่ง ลักษณะอาคารที่ก่อสร้างมีขนาดและลักษณะเท่ากันกับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ของผู้ว่าจ้าง แต่การก่อสร้างดังกล่าวก็ไม่ได้มีการดอกเสาเข็มแต่อย่างใด หากทางผู้ว่าจ้างเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้รับจ้าง (โดยงดการดอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง) โปรดแจ้งให้แก่ผู้รับจ้างทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างตามรายการที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมในการก่อสร้างต่อไป"

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้รับจ้างได้เสนอขอให้ผู้ว่าจ้างงดการดอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ดังนั้น คำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ว่า โดยเนื้อหาของรายการประกอบแบบทั่วไป ข้อ ๖.๔ การดอกเข็มเป็นข้อกำหนดวิธีการที่ใช้สำหรับแบบอาคารที่ต้องทำการดอกเสาเข็ม มิใช่เป็นการระบุให้แบบบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๑๘๔๑, ๑๗๘๖ ให้ทำการดอกเสาเข็ม จึงไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รู้อยู่แล้วว่าในแบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง จะต้องดอกเสาเข็มตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีนำผลการทดสอบการรับน้ำหนักของดินในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มาพิจารณาเพื่องดดอกเสาเข็ม โดยไม่รอผลการทดสอบการรับน้ำหนักของดินในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งต้องมีการดอกเสาเข็ม (ตามหนังสือบันทึก ที่ กษ ๑๑๐๔/๕๗๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐ ของกองช่าง ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร) และการจ่ายค่างานในงวดที่ ๑ ก็มีได้มีการหักค่าดอกเสาเข็มแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นได้เห็นว่าที่ร้อยตรี พลวัต วรเมธากร ตำแหน่งนิติกร ๖ว ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ ได้ความว่า คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งได้คำนวณค่าเสียหายโดยคิดค่าเสาเข็มและค่าแรงอาคารหนึ่งหลังเป็นเงิน ๖๐,๕๒๐ บาท จำนวนสองหลังเป็นเงิน ๑๒๑,๐๔๐ บาท แล้วนำราคาที่ผู้รับจ้างแจ้งงดการดอกเสาเข็มจำนวนสองหลังเป็นเงิน ๘๑,๖๐๐ บาท มาหักออก คงเหลือจำนวน ๓๙,๔๔๐ บาท ซึ่งเป็นความเสียหายที่ทางราชการได้รับทั้งหมด



/โดยมิได้...

โดยมิได้นำค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแบบอาคารเก็บเครื่องจักรกล
มาหักออกแต่ประการใด

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
รวมสองประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ศาลมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่ เห็นว่า การที่
ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน
เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเนื่องมาจากการตีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชดใช้เงินแก่ทางราชการจำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท ตามคำสั่งของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งรับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งทางปกครองของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๒/๑๔๖๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ แต่ในหนังสือ
ฉบับดังกล่าวมิได้มีข้อความระบุว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาล ตลอดจน
กำหนดอายุความร้องทุกข์และอายุความฟ้องคดีต่อศาล ตามนัยข้อ ๑๙ ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ
ที่ กษ ๑๑๐๑/๔๐๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถ
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้พิจารณา และฟ้องคดีต่อศาลได้ตาม
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อได้มี
การจัดตั้งศาลปกครองแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ถือว่า
เป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ถือได้ว่า โดยหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๑/๔๐๒๙ ลงวันที่



/๑๖ มีนาคม...

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงสิทธิที่จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงินตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ กษ ๑๐๒/๑๔๖๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ต่อศาลปกครองและระยะเวลายื่นคำฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในกรณีเช่นนี้ ระยะเวลาสำหรับการยื่นคำฟ้องโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครอง จึงต้องเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นฟ้อง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณา

ประเด็นที่สอง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย จำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีเหตุมาจาก ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ทำบันทึกลับสนับสนุนข้อเสนอมของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเค แทรคเตอร์และก่อสร้าง ให้งดเว้นการดอกเสาเข็มสำหรับการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างเกินไปกว่าที่ต้องจ่ายจริง และเมื่อพิจารณา สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ข้อ ๑ ตกกลงให้ ผู้รับจ้างทำงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง และ อาคารเก็บเครื่องจักรกล จำนวน ๑ หลัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา และข้อ ๒ กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญา คือ แบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เลขที่ ๑๘๔๑ จำนวน ๕ แผ่น แบบก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล เลขที่ ๒๐๐๘ จำนวน ๕ แผ่น ใบเสนอราคาของ ผู้รับจ้างจำนวน ๑๙ แผ่น และรายการประกอบเฉพาะ ซึ่งปรากฏในรายการประกอบแบบ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เลขที่ ๑๘๔๑ ระบุหมายเหตุว่า ถ้าดินรับน้ำหนักได้เกิน ๘ ดันต่อตารางเมตร ไม่ต้องดอกเข็ม ให้ก่อสร้างฐานรากตามแบบ รายการในแบบดังกล่าว ย่อมเป็นเงื่อนไขของสัญญาที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงได้ความว่า ศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ ได้ขอให้กองวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครราชสีมา ทำการทดสอบดิน ณ บริเวณจุดก่อสร้าง ผลปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกโดยปลอดภัยที่ระดับความลึก ๑.๕๐ เมตร ได้ ๑๑.๐๑ ตันต่อตารางเมตร และแจ้งว่าได้เคยทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ในบริเวณศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ที่ระดับความลึก ๑.๕๐ เมตร ดินรับน้ำหนักได้ปลอดภัย ๑๐.๐๕๘ ตันต่อตารางเมตรโดยไม่ต้องตอกเสาเข็ม และในขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้แจ้งให้ กองช่างพิจารณาว่าจะใช้ผลการทดสอบดินใดเป็นหลักการพิจารณา กองช่างได้มีบันทึกชี้แจงว่าให้ใช้ผลการทดสอบตามบันทึกกองช่าง ที่ กษ ๑๑๐๔/๗๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้แจ้งให้กองช่างดำเนินการทดสอบดินอีกครั้งหนึ่ง กองช่างได้มีบันทึกที่ กษ ๑๑๐๔/๐๗๘๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ แจ้งว่า ผลการรับน้ำหนักของดินที่ระดับความลึก ๑.๕๕ เมตร บริเวณอาคารหลังที่ ๑ รับน้ำหนักโดยปลอดภัยได้ ๑๓.๕๖ ตันต่อตารางเมตร และบริเวณอาคารหลังที่ ๒ รับน้ำหนักโดยปลอดภัยได้ ๑๗.๗๙ ตันต่อตารางเมตร คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดมีความเห็นว่า ผลการทดสอบดินครั้งหลังของกองช่างน่าเชื่อถือกว่า จึงสรุปได้ว่า ดิน ณ จุดก่อสร้างมีค่าการรับน้ำหนักโดยปลอดภัยได้เกินกว่า ๘ ตันต่อตารางเมตร จึงไม่ต้องตอกเสาเข็ม

มีปัญหาคือต้องพิจารณาว่า ในการเสนอความเห็นของผู้ฟ้องคดีต่อหัวหน้า ศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ เพื่อให้เร่งดำเนินการตอกเสาเข็ม ตามบันทึกลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ โดยอาศัยผลการทดสอบความแข็งแรงของดินที่รับน้ำหนักโดยกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้และใช้ดุลพินิจ โดยชอบหรือไม่

เห็นว่า รายการประกอบแบบก่อสร้างซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว กำหนดไว้ในข้อ ๖.๔.๓ สภาพของดิน มีข้อกำหนดโดยสรุปว่า หากผู้รับจ้างไม่แน่ใจว่าจะตอกเข็มลงหรือไม่ จะต้องมีการทดลองตอกเข็มต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่าตอกเข็มไม่ลง คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้คือ



/ต้องรายงาน...

ต้องรายงานผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และดำเนินการตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีนี้ การอนุญาตให้ผู้รับจ้างงดดอกเข็มได้กระทำก่อนรับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างเสนอความเห็นให้งดเว้นการดอกเข็ม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในสัญญา แม้ว่าตามข้อ ๗๒ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะให้อำนาจคณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการวิธีการจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา และข้อ ๗๓ (๑) และ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ให้อำนาจผู้ควบคุมงานสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างตามที่เห็นสมควรและตามหลักเกณฑ์วิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา และในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาบเกี่ยวได้มาถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยตรง แต่การใช้อำนาจดังกล่าวย่อมไม่อาจกระทำขัดแย้งกับข้อตกลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาได้ อีกทั้งการอนุมัติให้ผู้รับจ้างดอกเข็มหรือไม่ดอกนั้นมิใช่กรณีเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการโดยเร็วแล้วทางราชการจะเสียหาย การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ให้งดเว้นการดอกเข็มโดยไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้เสนอบันทึกข้อความศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ที่ กษ ๑๑๐๔(ศ ๓)/พิเศษ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๐ ต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้รับจ้างทำการดอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ทั้ง ๒ หลังแล้ว ซึ่งไม่เป็นความจริง จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งต้องพิจารณาต่อไปว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบละเมิด หรือไม่ เพียงใด



/เห็นว่า...

เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามหนังสือของผู้รับจ้างฉบับลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ และคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ประกอบกับบันทึกการคำนวณราคาก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งต่อศาล ตามเอกสารหมายเลข ๑ ว่า ราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมอาคารเก็บเครื่องจักรกลเป็นเงิน ๑๐๘,๓๙๓ บาท เมื่อนำเงินค่าดอกเข็มและค่าเข็มตามราคามาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาเปรียบเทียบกับราคาก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมอาคารเก็บเครื่องจักรกล โดยการนำรายการประมาณราคาก่อสร้างแบบบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ซึ่งประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ ปรากฏรายละเอียด รายการเสาเข็ม คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕x๖.๐๐ เมตร ค่าวัสดุเป็นเงิน ๔๔,๘๘๐ บาท ค่าแรงงานเป็นเงิน ๑๕,๖๔๐ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน ๖๐,๕๒๐ บาท จำนวน ๒ หลัง รวมเป็นเงินค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ๑๒๑,๐๔๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จักต้องหักออกจากค่าจ้างในงวดที่ ๑ ตามสัญญา ข้อ ๖.๔.๓.๓ เป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๐๔๐ บาท เมื่อนำเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน ดอกเข็มบ้านพักจำนวน ๒ หลัง ไปหักลบกับจำนวนเงินค่าก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมอาคารเก็บเครื่องจักรกลแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเสียหายเป็นเงินจำนวน (๑๒๑,๐๔๐ ลบด้วย ๑๐๘,๓๙๓) ๑๒,๖๔๗ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องร่วมรับผิดชอบใช้เงินค่าเสียหายดังกล่าว ตามส่วนแห่งความรับผิดชอบ

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำนวณความเสียหายโดยคิดเงินค่าดอกเข็ม บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงินประมาณ ๘๑,๖๐๐ บาท ตามจำนวนที่ผู้รับจ้างระบุไว้ในหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ซึ่งมีใช้ ราคาค่าดอกและค่าเข็มตามราคามาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ ๖.๔.๓.๓ จึงเป็นการไม่ถูกต้อง ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำค่าเสียหายจำนวน ๓๙,๔๔๐ บาท ซึ่งมีได้มาโดยการนำราคาค่าดอกและค่าเข็มตามราคามาตรฐาน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ ๖.๔.๓.๓ มาเป็นฐานในการคำนวณความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดี จะต้องรับผิดชอบ จึงเป็นการคำนวณโดยไม่ถูกต้อง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินค่าเสียหาย ให้แก่ราชการ เป็นเงิน ๑๕,๗๗๖ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของ



/ผู้ถูกฟ้อง...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงิน ค่าเสียหายจำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบส่วนแห่งความรับผิดโดยคำนวณจากค่าเสียหายจำนวน ๑๒,๖๔๗ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุตธรณ์ว่า ในประเด็นที่หนึ่ง ที่ศาลปกครองชั้นต้น รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาด้วยเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นการยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เห็นว่า การที่จะวินิจฉัยว่าศาลปกครองมีอำนาจรับคดีไว้พิจารณาหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงแห่งคดีว่าเป็นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ ดังนั้น คำวินิจฉัยศาลปกครองชั้นต้นเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับในประเด็นที่สอง เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำ รายละเอียดในสัญญาจ้างก่อสร้างตามเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างในข้อ ๖.๔.๓.๓ ขั้นที่สาม ที่กำหนดว่า “หากกรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้งดการดอกเส้าเข็ม ให้หักเป็นเงิน ค่าดอกเข็มและค่าเข็มทั้งหมดจากผู้รับจ้างในงานงวดที่ ๑ โดยคิดราคาดอกและค่าเข็ม ตามราคามาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์” มาคำนวณความเสียหายด้วยแล้ว โดยนำ ราคาเส้าเข็มและค่าดอกตามราคามาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ราคาหลังละ ๖๐,๕๒๐ บาท จำนวน ๒ หลัง เท่ากับ ๑๒๑,๐๔๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะช่างผู้ควบคุมงานได้นำเสนอ ต่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาว่า ราคาเส้าเข็มและค่าดอกเป็นจำนวนเพียง ๘๑,๖๐๐ บาท ตามข้อเสนอของผู้รับจ้าง จึงทำให้ผู้มีอำนาจตกลงยินยอมกับผู้รับจ้างด้วยราคาค่าเส้าเข็ม และค่าดอกเป็นเงิน ๘๑,๖๐๐ บาท เป็นเหตุให้ทางราชการจ่ายเงินมากเกินไป เป็นจำนวน (๑๒๑,๐๔๐ ลบด้วย ๘๑,๖๐๐) ๓๙,๔๔๐ บาท จึงเป็นจำนวนความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ตามส่วนแห่งความรับผิดเท่ากับ ๑๕,๗๗๖ บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำข้อเท็จจริงเพื่อมาคำนวณ



/ความเสียหาย...

ความเสียหายย่อมถูกต้องแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้น คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบส่วนแห่งความรับผิดชอบโดยคำนวณจากค่าเสียหายจำนวน ๑๒,๖๔๗ บาท นั้น เป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะคำพิพากษาดังกล่าวได้กำหนดค่าบังคับไม่เป็นไปตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ได้ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือได้ว่าศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยก้าล่วงการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดำเนินการโดยชอบ กล่าวคือ การวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ควรอยู่ในกรอบแห่งการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกคำสั่งนั้นว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอน รูปแบบ และวิธีการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือไม่ แต่ในคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นกลับวินิจฉัยในประเด็นข้อเท็จจริงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้โปรดยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์ว่า การที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ยอมรับว่า แม้เงินค่าดอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการจำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๘๑,๖๐๐ บาท จะเป็นจำนวนน้อยกว่าเงินค่าก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงิน ๑๐๘,๓๙๓ บาท ที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นก็ตาม ผู้รับจ้างยินยอมจะไม่ขอรับเงินส่วนที่เพิ่มแต่อย่างใด จะเห็นได้ว่าผู้รับจ้างแสดงเจตนาไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมอาคารเครื่องจักรกลในส่วนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นนำเงินค่าก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมอาคารเก็บเครื่องจักรกลจำนวน ๑๐๘,๓๙๓ บาท มาหักจากเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานดอกเสาเข็มจำนวน ๑๒๑,๐๔๐ บาท จึงน่าจะไม่ต้องและทำให้ทางราชการต้องจ่ายค่าก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริง และเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประมาณค่าเสาเข็มหลังละ ๘๑,๕๐๐ บาท รวม ๒ หลัง เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐ บาท หากนำราคาค่าก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมอาคารเก็บเครื่องจักรกลจำนวน ๑๐๘,๓๙๓ บาท แต่ผู้รับจ้างยอมรับราคาเพียง ๘๑,๖๐๐ บาท มาหัก (๑๖๓,๐๐๐ ลบด้วย ๘๑,๖๐๐) เท่ากับ ๘๑,๔๐๐ บาท



/ดังนั้น...

ดังนั้น ทางราชการเสียประโยชน์ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๑,๔๐๐ บาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท

ผู้ฟ้องคดีแก้ข้อเท็จจริงว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคำนวณคิดค่าเสียหายที่ทางราชการได้รับ ตามราคาประมาณการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาเปรียบเทียบกับราคาค่าก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมอาคารเก็บเครื่องจักรกล โดยการนำรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างแบบบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ รายการเสาเข็ม คสล. ค่าวัสดุเป็นเงิน ๔๔,๘๘๐ บาท ค่าแรงงานเป็นเงิน ๑๕,๖๔๐ บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานจำนวนสองหลังเป็นเงิน ๑๒๑,๐๔๐ บาท ซึ่งต้องนำมาหักออกตามรายการประกอบแบบทั่วไป ข้อ ๖.๔.๓.๓ เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ตามข้อเสนอของผู้รับจ้าง ซึ่งประมาณการที่อ้างดังกล่าวนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างในกรณีนี้ อีกทั้งราคาประมาณการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง การที่จะนำประมาณการของราคาที่ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกต้อง มาเป็นฐานในการคำนวณความเสียหาย จึงเป็นการพิจารณาโดยไม่ถูกต้อง

ในการเริ่มดำเนินการเพื่อทำสัญญาจ้างกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ กษ ๑๑๐๒/๑๔๘๐๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ถึงหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๙๔๖,๐๐๐ บาท และอาคารเก็บเครื่องจักรกล จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท ที่ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จึงได้ดำเนินการในการจัดจ้างตามขั้นตอนต่างๆ จนแล้วเสร็จและได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง (ตามแบบเลขที่ ๑๘๔๑) และอาคารเก็บเครื่องจักรกล ๑ หลัง (ตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘) เป็นเงินค่าจ้าง ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๓ งวด โดยให้ผู้รับจ้างเริ่มงานในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๐



/ซึ่งตาม...

ซึ่งตามสัญญาในแบบวิศวกรรมของอาคารเก็บเครื่องจักรกลกำหนดไว้ว่า หากดินรับน้ำหนักได้เกิน ๑๒ ตันต่อตารางเมตร ไม่ต้องทำการตอกเสาเข็ม ส่วนบ้านพักฯ กำหนดไว้ว่า ถ้าดินรับน้ำหนักได้เกิน ๘ ตันต่อตารางเมตร ไม่ต้องตอกเสาเข็ม ให้ก่อสร้างฐานรากตามรูปแบบ โดยเป็นข้อมูลที่รับรู้การรับน้ำหนักของดินบริเวณที่ก่อสร้างสามารถรับน้ำหนักโดยปลอดภัยไม่ต่ำกว่า ๑๐ ตันต่อตารางเมตร จึงได้ข้อสรุปในวิธีการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลโดยวิธีตอกเสาเข็ม และการก่อสร้างบ้านพักฯ โดยวิธีก่อสร้างฐานรากตามรูปแบบ ซึ่งจากรายการประกอบแบบก่อสร้างได้กำหนดวิธีหักค่าเข็มคั้น โดยหักค่าตอกเข็มทั้งหมดจากผู้รับจ้างในงานงวดที่ ๑ โดยคิดราคาค่าตอกและค่าเข็มตามราคามาตรฐานของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ โดยราคาประมาณการของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ที่ให้มา กับแบบเพื่อมาทำการจัดจ้าง มีรายละเอียดประมาณการค่าวัสดุเป็นเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท ค่าแรง ๖,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเข็มและค่าตอกหลังละ ๔๗,๖๐๐ บาท ในระหว่างที่การก่อสร้างดำเนินการอยู่นั้น ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลแก้ไขเพิ่มเติมตามแบบอาคารเก็บเครื่องจักรกล (ตามแบบใหม่) โดยด่วน โดยเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแบบแปลนใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ประสานงานเรื่องดังกล่าวกับผู้รับจ้างเพื่อให้ก่อสร้างตามแบบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยเสนอขอค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐๘,๓๙๓ บาท หรือลดค่าใช้จ่ายการตอกเสาเข็มของบ้านพักฯ ทั้ง ๒ หลังให้แก่ผู้รับจ้าง

ในการพิจารณาตาม que ผู้รับจ้างเสนอทำการก่อสร้างตามแบบที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องเพิ่มวงเงินในการก่อสร้างตามสัญญา นั้น หากแยกราคาค่าก่อสร้างจากสัญญาจ้าง ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท เป็นราคาค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๙๔๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตอกเสาเข็มราคาบ้านพักฯ ที่ตอกเสาเข็มจึงตกหลังละ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ซึ่งการก่อสร้างบ้านพักดังกล่าวไม่ต้องตอกเสาเข็มเมื่อหักค่าเสาเข็มและค่าตอกเข็มตามที่ระบุในรายการประกอบแบบทั่วไปตามข้อ ๖.๔.๓.๓ ออกแล้ว โดยมีค่าเสาเข็มและค่าตอกเข็ม หลังละ ๔๗,๖๐๐ บาท รวม ๒ หลัง เป็นเงิน ๙๕,๒๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์



/ที่ทาง...

ที่ทางราชการจะได้รับตามข้อเสนอของผู้รับจ้างในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อแล้ว เห็นว่าไม่ขัดต่อความเป็นจริง ควรรับข้อเสนอของผู้รับจ้าง โดยคำนวณประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ดังนี้ คือ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ที่หักค่าเสาเข็มและค่าตอก เป็นเงิน (๙๔๖,๐๐๐ ลบด้วย ๙๕,๒๐๐) ๘๕๐,๘๐๐ บาท สำหรับค่าก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามสัญญาจำนวน ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท รวมกับค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างแจ้งค่าของงานที่เพิ่มขึ้นอีก ๑๐๘,๓๙๓ บาท (๑,๐๐๘,๐๐๐ บวกด้วย ๑๐๘,๓๙๓) จะได้ค่าก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลที่ผู้รับจ้างเสนอรับทำเป็นเงิน ๑,๑๑๖,๓๙๓ บาท ซึ่งจะได้ค่างานที่ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ที่ไม่ตอกเสาเข็มจำนวน ๒ หลัง และอาคารเก็บเครื่องจักรกลตอกเสาเข็ม ๑ หลัง (๘๕๐,๘๐๐ บวกด้วย ๑,๑๑๖,๓๙๓) เป็นเงิน ๑,๙๖๗,๑๙๓ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่ได้ตกลงทำสัญญาจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท ซึ่งหากเทียบค่างานที่ได้รับตามประมาณการที่ให้มา ตามเอกสารที่ได้อ้างถึงในรายละเอียดการแบ่งงวดงานเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐ คำนวณคิดราคาตามประมาณการอาคารเก็บเครื่องจักรกล (แบบเก่า) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ เป็นฐานตามที่ได้ให้ราคา เปรียบเทียบกับราคาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท โดยราคาประมาณการค่างานที่ให้เป็นเงิน ๒,๑๐๔,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้ อาคารเก็บเครื่องจักรกล (แบบเก่า) ที่ตอกเสาเข็ม หลังละ ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท และบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ที่ไม่ตอกเสาเข็ม หลังละ ๔๙๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๙๙๔,๐๐๐ บาท รวมค่าก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลที่ตอกเข็มและบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลังที่ไม่ตอกเข็ม เป็นเงิน ๒,๑๐๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาประมาณการที่ให้กับราคาก่อสร้างตามสัญญา (๒,๑๐๔,๐๐๐ ลบด้วย ๑,๙๕๔,๐๐๐) ทางราชการจะได้ประโยชน์ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามงานงวดที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีในฐานะช่างควบคุมงานทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อมาทำการตรวจรับงานในงวดที่ ๑ เพียงแต่ไม่ได้มีรายละเอียดแยกไปว่า บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ไม่ตอกเสาเข็ม ส่วนอาคารเก็บเครื่องจักรกลตอกเสาเข็ม ซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนและปัญหาต่างๆ ในการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างต่างรับทราบร่วมกันปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ก็ทราบเรื่องดังกล่าว



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ฟ้องคดีเชื่อมั่นว่าไม่มีกรรมการตรวจการจ้างคนใดจะกล่าวเท็จอย่างใด ความรับผิดชอบว่า หนังสือเชิญดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจรับงานทำการลงนามตรวจรับมอบงาน จึงเป็นไปไม่ได้ว่าข้อความในหนังสือเชิญที่ว่า “บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง และอาคารเก็บเครื่องจักรกล ผู้รับจ้างทำการดอกเสาเข็ม ก่อสร้างฐานราก คานคอดิน ตั้งเสา คาน คสล. จนถึงคานรับโครงหลังคาของบ้านพักฯ ทั้ง ๒ หลังแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างได้ทำหนังสือส่งมอบงานเพื่อทำการตรวจรับงานในงวดที่ ๑” นั้น จะทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าใจไปว่าผู้รับจ้างทำการดอกเสาเข็มบ้านพักฯ ทั้ง ๒ หลัง จึงได้มีการตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไป แท้จริงแล้ว เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างต่างพร้อมกันทำการตรวจการจ้างตามกำหนดนัดแล้ว เห็นว่าไม่มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในงานงวดที่ผู้รับจ้างส่งมอบตามสัญญาจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงลงนามทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับมอบหมายให้ทำการทดสอบหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน เพื่อให้ได้ผลหรือรอผลมาใช้ในการก่อสร้างตามสัญญานี้มาก่อน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมากล่าวอ้าง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการปรับราคาตามรายการประมาณราคาก่อสร้างแบบบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ซึ่งประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยราคาก่อสร้างไม่ดอกเสาเข็มราคาหลังละ ๕๗๒,๕๐๐ บาท และราคาดอกเสาเข็มหลังละ ๖๕๔,๐๐๐ บาท เป็นประมาณการที่มีรายละเอียดค่าเสาเข็มและค่าดอกเข็มอยู่ด้วย รวมทั้งมีราคาประมาณการของอาคารเก็บเครื่องจักรกลที่มีการดอกเสาเข็มซึ่งเป็นแบบที่ได้แก้ไขใหม่เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๐ เป็นเงินประมาณ ๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท ซึ่งในการจัดทำประมาณการใหม่ทั้ง ๒ รายการตามที่ได้กล่าวนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยส่งหรือแจ้งให้ทราบ นับตั้งแต่วันทำสัญญาและในช่วงระยะเวลาที่ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามสัญญาดังกล่าว ก็ไม่เคยอ้างถึงหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำมาพิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มากล่าวอ้าง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำราคาค่าเข็มและค่าดอกเข็มมาเป็นฐานในการคำนวณค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ นั้น ตามข้อเท็จจริงแล้ว การก่อสร้างนี้กลับส่งผลทำให้ทางราชการได้ประโยชน์เพิ่มจากสัญญาจ้าง ดังนี้ อาคารเก็บเครื่องจักรกล ที่ดอกเสาเข็ม (แบบใหม่) ซึ่งประมาณการราคาเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๐



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ไม่ดอกเสาเข็ม ที่ประมาณการราคา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ หลังละ ๕๗๒,๕๐๐ บาท รวม ๒ หลัง เป็นเงิน ๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท ค่างานก่อสร้างที่ได้รับจากสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๒,๔๑๗,๐๐๐ บาท ดังนั้น ทางราชการ ได้ประโยชน์เพิ่มในสัญญาจ้าง (๑,๙๕๔,๐๐๐ ลบด้วย ๒,๔๑๗,๐๐๐) เป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐ บาท

การที่ผู้ฟ้องคดีต้องถูกกล่าวหาโดยหนังสือร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะที่งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา โดยตรวจสอบข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างจากข้อตกลงตามสัญญาจ้าง ประมาณราคากลาง ที่ให้ในการทำสัญญาจัดจ้างตามแบบรูป รายการ และเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยยึดถือ ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ ต้องถูกพิจารณาในการหาผู้รับผิดชอบละเมิดโดยไม่เป็นธรรม

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบ คำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง และอาคารเก็บ เครื่องจักรกล จำนวน ๑ หลัง ของศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเค แทรคเตอร์และก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง และได้ทำสัญญาไว้ต่อกัน ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ในการทำสัญญาดังกล่าว มิได้รอผลการวิเคราะห์การรับน้ำหนักดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล ตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ (พิเศษ) แต่เนื่องจากศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเค แทรคเตอร์และก่อสร้าง แล้ว จึงได้ขอให้ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบ เลขที่ ๒๐๐๘ (พิเศษ) แทนการก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ (เดิม) ที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ถึงหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓



/แจ้งราคา...

แจ้งราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ (พิเศษ) สูงกว่าราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ (เดิม) เป็นเงิน ๑๐๘,๓๙๓ บาท พร้อมทั้งแจ้งว่ายินดีจะก่อสร้างตามแบบใหม่ โดยจะไม่เพิ่มราคาก่อสร้าง แต่จะไม่ดอกเสาเข็มสำหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลังตามสัญญาผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ถึงหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ให้เหตุผลสนับสนุนข้อเสนอมของผู้รับจ้างว่า ที่ดินในบริเวณศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ได้มีการทดสอบความแข็งแรงของดินที่จะรับน้ำหนักโดยกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๕๘ ตันต่อตารางเมตร จึงไม่จำเป็นต้องดอกเสาเข็มสำหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ให้รับข้อเสนอของผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามแบบเลขที่ ๒๐๐๘ (พิเศษ) และยินยอมให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการโดยไม่ต้องดอกเสาเข็มตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๐ และได้มีการตรวจรับมอบงาน โดยในการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างทุกงวด ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา โดยในงานงวดที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ กษ ๑๑๐๔(ศ ๓)/พิเศษ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๐ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้รับจ้างทำการดอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ทั้ง ๒ หลังแล้ว และต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเสร็จสิ้นและได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างครบถ้วนแล้ว ต่อมา มีผู้ร้องเรียนถึงหัวหน้าส่วนราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๓๖๘/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผลการสอบสวนมีผู้รับผิดชอบจำนวน ๓ คน คือ นายโกศล นายช่างโยธา ๗ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดี ช่างเขียนแบบ ๓ ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง และนายอนันต์ นายช่างเครื่องกล ๖ กรรมการตรวจการจ้าง โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นคำนวณจากราคาประมาณการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ ราคาประมาณการดอกเสาเข็ม หลังละ ๖๕๔,๐๐๐ บาท หักด้วยราคาประมาณการที่ไม่ต้องดอกเสาเข็ม หลังละ ๕๗๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นค่าเสาเข็มหลังละ ๘๑,๕๐๐ บาท



/จำนวน...

จำนวน ๒ หลัง รวมเป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากสำนักงบประมาณ
อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างหลังละ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประมาณการไว้
จึงคำนวณความเสียหายลดลงตามอัตราส่วน เท่ากับ ๑๖๓,๐๐๐ บาท คูณด้วย ๔๗๓,๐๐๐ บาท
หารด้วย ๖๕๔,๐๐๐ บาท เหลือความเสียหายลดลงตามสัดส่วนกับงบประมาณที่ได้รับ
เท่ากับ ๑๑๗,๘๘๘.๓๘ บาท และได้แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น ๕ ส่วนตามความรับผิดชอบแต่ละคน
ดังนี้ นายโกศลรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ๒ ใน ๕ ส่วนของเงินค่าเสียหาย เป็นเงิน
๔๗,๑๕๕.๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ๒ ใน ๕ ส่วนของเงินค่าเสียหาย
เป็นเงิน ๔๗,๑๕๕.๓๕ บาท นายอนันต์รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ๑ ใน ๕ ส่วนของเงิน
ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๒๓,๕๗๗.๖๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งความเห็นดังกล่าวไปยัง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไปโดยไม่ได้หักค่าดอกเสาะเข็ม เมื่อนำค่าเข็ม
และค่าดอกเสาะเข็มตามสัญญาจ้างหักจากค่าก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแล้ว ทำให้ทางราชการต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญาสูงกว่าความเป็นจริง
คิดเป็นเงิน ๓๙,๔๔๐ บาท และเห็นควรให้นายโกศลรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวน ๒
ใน ๕ ส่วน เป็นเงิน ๑๕,๗๗๖ บาท ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย จำนวน ๒ ใน ๕
เป็นเงิน ๑๕,๗๗๖ บาท และนายอนันต์รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย จำนวน ๑ ใน ๕ ส่วน
เป็นเงิน ๗,๘๘๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๒/๑๔๖๑๖ ลงวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าเสียหาย แต่ในหนังสือฉบับดังกล่าว
มิได้มีข้อความระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และ
ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไว้ด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๑/๔๐๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้ฟ้องคดี ซึ่งแจ้งว่า
หนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ ที่ขอความเป็นธรรมและ
ปฏิเสธว่ามีได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นการใช้สิทธิโต้แย้ง
คำสั่งทางปกครอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้พิจารณาและฟ้องคดีต่อศาลได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจพิจารณากรณีดังกล่าว
ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙



/และเมื่อได้...

และเมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และเนื่องจากหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ กษ ๑๐๒/๑๔๖๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย มิได้แจ้งสิทธิร้องทุกข์และกำหนดอายุความร้องทุกข์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น ระยะเวลา สำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ ดังกล่าว ครั้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อ ศาลแขวงดุสิต เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๔๒๖๓/๒๕๔๔ ขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย อันเกิดจากการกระทำละเมิดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าศาลปกครองชั้นต้น รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๐๒/๑๔๖๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขหรือ บรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ ขอความเป็นธรรมและปฏิเสธว่ามีได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงแต่อย่างใด โดยโต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๑/๔๐๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอความเป็นธรรมและปฏิเสธว่า มิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นการใช้สิทธิโต้แย้ง คำสั่งทางปกครอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิเสธที่จะพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



/เนื่องจาก...

เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจพิจารณากรณีดังกล่าว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอุทธรณ์หรือได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นการยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ กษ ๑๑๐๑/๔๐๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาด้วยเหตุผลว่าเป็นการยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับกำหนดเวลาการฟ้องคดี ซึ่งการวินิจฉัยว่าศาลปกครองมีอำนาจรับคดีไว้พิจารณาได้หรือไม่ต้องเป็นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นั้น เห็นว่า เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายและได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้

ประเด็นที่สอง คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบส่วนแห่งความรับผิดชอบจากค่าเสียหายจำนวน ๑๒,๖๔๗ บาท ชอบหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ตามบันทึกการควบคุมงานลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ให้งดเว้นการดอกเสาเข็มการสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง โดยอาศัยผลการทดสอบความแข็งแรงของดินที่จะรับน้ำหนักโดยกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรายการ



/ประกอบ...

ประกอบแบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ๑/๒๕๔๐ ข้อ ๖.๔.๓ สภาพของดินที่กำหนดไว้โดยสรุปว่า หากสถานที่ก่อสร้างเป็น ดินแข็งไม่แน่ใจว่าจะตอกเข็มลงหรือไม่ จะต้องมีการทดลองตอกเข็มต่อหน้าคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเห็นว่าตอกเข็มไม่ลง ก็ต้องทำบันทึกทดลอง ตอกเข็มแนบมา กับแบบรูป แจ้งไปยังผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินการต่อไปและเพื่อไว้เป็น หลักฐานในการงดตอกเสาเข็ม เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อ ๖.๔.๓ ดังกล่าว แต่กลับเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ให้งดการตอกเสาเข็ม การกระทำ ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการประมาทเลินเล่อ อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดมีความเห็นว่าผลการทดสอบดินครั้งหลัง ของกองช่าง ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๔/๐๗๘๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ นำเชื่อถือ ซึ่งสรุปได้ว่าดิน ณ จุดก่อสร้างมีค่าการรับน้ำหนักโดยปลอดภัยได้เกินกว่า ๘ ตันต่อตารางเมตร จึงไม่ต้องตอกเสาเข็ม ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เสนอความเห็นให้งดเว้นการตอกเสาเข็ม ในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลังดังกล่าวโดยมิได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างก็ตาม แต่เมื่อบริเวณจุดก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการดังกล่าวไม่ต้องตอกเสาเข็มแล้ว การกระทำโดยประมาทเลินเล่อของ ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด

มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ในกรณีที่การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลังดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้มีการตอกเสาเข็ม จะต้องหักเงินค่าเข็ม และค่าตอกเข็มจากผู้รับจ้างเพียงใด นั้น เมื่อพิจารณาเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ปรากฏว่าในรายการประกอบแบบ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ตามแบบเลขที่ ๑๘๔๑ ระบุหมายเหตุว่า ถ้าดินรับน้ำหนักได้เกิน ๘ ตันต่อตารางเมตรไม่ต้องตอกเข็ม ให้ก่อสร้างฐานรากตามแบบ จึงถือว่าตามสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ตามแบบเลขที่ ๑๘๔๑ ต้องมีการตอกเสาเข็ม เว้นแต่ดินรับน้ำหนักได้เกิน ๘ ตันต่อตารางเมตร ก็ไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างและผู้ฟ้องคดี ต่างก็รับว่าตามสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว ได้ระบุให้การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ต้องมีการตอกเสาเข็ม ตามหนังสือของผู้รับจ้างลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ และบันทึก



/การควบคุม...

การควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ถึงหัวหน้าศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ แต่เมื่อเกิดกรณีที่ไม่ต้องตอกเสาเข็มดังกล่าว ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง ข้อ ๖.๔.๓.๓ ระบุว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้งดการตอกเข็ม ให้หักเงินค่าตอกเข็มและค่าเข็มทั้งหมดจากผู้รับจ้าง ในงานงวดที่ ๑ โดยคิดราคาตอกและค่าเข็มตามราคารมาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ดังกล่าวไม่ได้มีการตอกเสาเข็ม จึงต้องมีการหักเงินค่าตอกเข็มและค่าเข็มทั้งหมดจากผู้รับจ้างในงานงวดที่ ๑ แต่เนื่องจากการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างได้มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขแบบและรายการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารเก็บเครื่องจักรกลเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ แจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามที่ผู้ว่าจ้างเสนอให้แก้ไขแบบและรายการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารเก็บเครื่องจักรกลได้ เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างอีกเป็นเงิน ๑๐๘,๓๙๓ บาท หรือผู้ว่าจ้างจะลดจำนวนการก่อสร้าง (โดยงดการตอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง) ให้แก่ผู้รับจ้าง คิดเป็นเงินประมาณ ๘๑,๖๐๐ บาท และแม้เงินค่างดการตอกเสาเข็มจะเป็นจำนวนน้อยกว่าเงินค่าก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นก็ตาม ผู้รับจ้างยินยอมจะไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเคยทำการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการในบริเวณใกล้เคียงที่ดินศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ แล้วหลายแห่ง ซึ่งมีลักษณะและขนาดเท่ากันกับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว โดยไม่มีการตอกเสาเข็มแต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกการควบคุมงานลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ถึงหัวหน้าศูนย์ของสหกรณ์ที่ ๓ ให้เหตุผลสนับสนุนข้อเสนอของผู้รับจ้างว่า เห็นสมควรให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามแบบและรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะไม่เป็นที่เสียหายแก่ทางราชการ มีแต่ทางราชการจะได้รับประโยชน์ เพราะไม่ต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน ๒๖,๗๙๓ บาท และที่ดินในบริเวณศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ ได้มีการทดสอบความแข็งแรงของดินที่จะรับน้ำหนักโดยกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๕๘ ตันต่อตารางเมตร โดยไม่ต้องตอกเสาเข็ม และต่อมา ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ข้างสหกรณ์ที่ ๓ ได้อนุมัติให้ผู้รับจ้างงดตอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ดังกล่าว และให้ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล



/ตามแบบ...

ตามแบบและรายการที่แก้ไขเพิ่มเติมแทน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีบันทึกการควบคุมงาน ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ เสนอความเห็นสนับสนุนข้อเสนอของผู้รับจ้างดังกล่าว ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ยื่นข้อเสนอเพียงวันเดียว และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ ก็ได้พิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของผู้รับจ้างในวันเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีมีบันทึกเสนอความเห็นดังกล่าว จึงถือว่าทั้งผู้ฟ้องคดี และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๓ กระทำการดังกล่าวด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพียงพอเกี่ยวกับเงินค่าดอกเข็ม และค่าเข็มทั้งหมดที่จะต้องหักจากผู้รับจ้างในงวดที่ ๑ โดยเชื่อตามข้อเสนอของผู้รับจ้าง ที่ว่าเงินค่าดอกเสาเข็มมีจำนวนเพียง ๘๑,๖๐๐ บาท จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายในที่สุด เมื่อพิจารณารายการประกอบแบบก่อสร้าง ข้อ ๖.๔.๓.๓ ที่กำหนด ภาระให้ดการดอกเข็ม ให้หักเงินค่าดอกเข็มและค่าเข็มโดยคิดตามราคามาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ปรากฏว่ารายการประมาณราคาค่าก่อสร้างแบบบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ที่ต้องดอกเสาเข็ม หลังละ ๖๕๔,๐๐๐ บาท ซึ่งประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ สำหรับกรณีตามสัญญาจ้างหมายเลขที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ปรากฏรายการเสาเข็มที่เป็น ค่าวัสดุเป็นเงิน ๔๔,๘๘๐ บาท ค่าแรงงานเป็นเงิน ๑๕,๖๔๐ บาท รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานเป็นเงิน ๖๐,๕๒๐ บาท เมื่อคูณด้วย FACTOR F. (๑.๓๔๐๘๖) แล้ว จะเป็นเงิน ค่าเข็มและค่าดอกเข็ม ๘๑,๑๔๘.๘๕ บาท แต่เนื่องจากสำนักงานประมาณอนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ สำหรับการทำสัญญาจ้างเหมาดังกล่าวหลังละ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ดังนั้น เงินค่าเข็มและค่าดอกเข็มจะต้องลดลงตามอัตราส่วนโดยคำนวณ จาก ๘๑,๑๔๘.๘๕ บาท คูณด้วย ๔๗๓,๐๐๐ บาทหารด้วย ๖๕๔,๐๐๐ บาท คงเป็นค่าเข็ม และค่าดอกเข็มที่จะต้องหักออกหลังละ ๕๘,๖๙๐.๒๒ บาท รวมจำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ที่จะต้องหักจากผู้รับจ้าง เท่ากับ ๑๑๗,๓๘๐.๔๔ บาท และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามแบบและรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่รับฟังเป็นยุติ ทั้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีว่า ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นเท่ากับ ๑๐๘,๓๙๓ บาทแล้ว จึงเห็นได้ว่า ทางราชการจะได้รับความเสียหาย ทั้งสิ้นเพียง (๑๑๗,๓๘๐.๔๔ ลบด้วย ๑๐๘,๓๙๓) ๘,๙๘๗.๔๔ บาท



จึงพิพากษา...

จึงพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบส่วนแห่งความรับผิด โดยคำนวณจาก
ค่าเสียหายจำนวน ๘,๘๘๗.๔๔ บาทต่อไป นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นต้น

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ธงชัย ลำดับวงศ์

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายอำพล สิงห์โกวินท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

จรัญ หัตถกรรม

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอดุล จันทระศักดิ์



ดิสคัลเลอร์